

1001941-37.2020.8.26.0011

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Acidente de Trânsito

Magistrado: Raphael Garcia Pinto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... da ré na única faixa disponível para tráfego. Ademais, em reconvenção, pretendeu a condenação da autora ao pagamento dos danos de R\$ 1338,00 causados em seu veículo.

A autora manifestou-se em réplica e contestação À reconvenção (Fls. 102/107). Em seguida, réplica pela reconvinte (fls. 111/113).

Audiência para colheita de prova oral, tendo as partes se manifestado em alegações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª Vara Cível

Rua Jericó s/n, Sala A4/A5, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0146, São Paulo-SP - E-mail: pinheiros1cv@tjsp.jus.br

Processo nº 1001941-37.2020.8.26.0011 - p.
DECISÃO

CONCLUSÃO

Em 04 de fevereiro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).Raphael Garcia Pinto

Eu, (Raphael Garcia Pinto) Escr. Subsc.

Processo nº:

1001941-37.2020.8.26.0011 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Transpass Transporte de Passageiros Ltda.

Requerido:

Gabriela Rosa Azevedo

Vistos.

TRANSPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA propôs ação de indenização por danos emergentes e lucros cessantes em face de GABRIELA ROSA AZEVEDO, alegando, em síntese, que a requerida lhe causou prejuízos decorrentes de acidente de trânsito. Segundo a inicial, o ônibus da autora foi atingido pelo veículo da ré, quando esta tentou alteração de faixa, sem os devidos cuidados.

Em razão do acidente, alega a autora prejuízo de R\$ 650,00.

Com a inicial (fls. 01/10, juntou documentos.

Citada, a requerida contestou o pedido (fls. 74/81). Nega culpa pelo acidente, declinando que a colisão deu-se única e exclusivamente em razão da conduta do condutor do ônibus, que trafegava em alta velocidade e não observou a entrada da ré na única faixa disponível para tráfego. Ademais, em reconvenção, pretendeu a condenação da autora ao pagamento dos danos de R\$ 1338,00 causados em seu veículo. A autora manifestou-se em réplica e contestação À reconvenção (Fls. 102/107). Em seguida, réplica pela reconvinte (fls. 111/113).

Audiência para colheita de prova oral, tendo as partes se manifestado em alegações finais (fls. 165/169 e 170/172).

É o relatório.

Decido. Fundamento e decido.

Passo a sentenciar o feito, o que já deveria ter sido feito há quase um ano.

O pedido procede, sendo improcedente a reconvenção.

Analisando as versões das partes e a prova produzida, suficientemente comprovado que a ré deu causa à colisão, ao não tomar as devidas cautelas ao efetuar a conversão da faixa.

Irrelevante a interdição das pistas, pois o ônibus da autora já trafegava pela faixa onde se deu o acidente, de forma que era dever da ré ter cautela e atenção antes de efetuar a conversão. Não o fez, dando causa à colisão, não havendo qualquer prova ou indicio de alta velocidade pelo ônibus ou culpa concorrente do seu condutor pelo acidente.

Estabelece o art. 34, do CTB, in verbis:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Em complemento, dispõe o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência.

Atenta-se ao disposto no art. 28 do CTB, aplicável a todo e qualquer motorista.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Os artigos citados são perfeitamente aplicáveis ao caso e deveriam ter sido observados pela ré na condução do veículo.

Portanto, depreende-se a responsabilidade do condutor réu no infortúnio, pois tinha o dever legal de observar o fluxo de veículos transitando pela via que pretendia ingressar e só iniciar a conversão à direita após a sinalização com a devida antecedência. Se assim não o fez, agindo em desacordo com as disposições legais atinentes ao caso, o responsável exclusivo pelo acidente.

Por isso, exsurge o dever de indenizar pelo valor dos reparos, sendo improcedente a reconvenção.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré a indenizar o autor no valor de R\$ 650,00, com correção pela tabela prática desde 30/8/2019 (fls. 31) e juros de 1% ao mês da citação.

Pela causalidade e sucumbência, condeno a ré ao ressarcimento das custas atualizadas desde o desembolso pela tabela prática, sem prejuízo do recolhimento das custas pela reconvenção, fixando honorários por ambos os pedidos (inicial e reconvenicional) por equidade em mil reais, atualizados desta data pela tabela prática com juros de 1% ao mês do trânsito em julgado.

Todas as verbas de sucumbência, porém, sofrem a ressalva do artigo 98, § 3.º do CPC, ante a gratuidade concedida.

PRI.

São Paulo, data supra.

Raphael Garcia Pinto
Juiz(a) de direito